

1502513-35.2019.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/11/2022

... preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, os guardas civis não presenciaram qualquer outra atitude indicativa da prática do tráfico por ele. Ademais, disseram em juízo que havia uma terceira pessoa ali, que empreendeu fuga pela mata tão logo avistou a aproximação da viatura.

Assim, considerando que a prova produzida foi insuficiente para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1502513-35.2019.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502513-35.2019.8.26.0248

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michel Cesar Lameu

Juiza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 13 de junho de 2018, por volta das 15 horas, na rua Teodoro Mantoaneli, 118, Chácara do Trevo, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, guardava, para fins de tráfico, 20 (vinte) porções de Cannabis sativa L., acondicionadas em invólucros plásticos translúcidos, pesando 24,5g (vinte e quatro gramas e cinco decigramas), 33 (trinta e três) porções de cocaína, acondicionadas em invólucros plásticos do tipo eppendorf, pesando 19,9g (dezenove gramas e nove decigramas), bem como 33 (trinta e três) porções de crack, pesando 13,7g (treze gramas e sete decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 71), o Advogado nomeado para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 77/79).

Recebida a denúncia (pág. 83/84), o réu foi citado (pág. 103).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (pág. 112/115), ao passo que a Defesa requereu a absolvição do réu por insuficiência de provas (pág. 120/124).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é improcedente.

Com efeito, embora a materialidade delitiva tenha restado demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 05/06, bem como pelos laudos periciais de pág. 09/11 e 24/26, não há prova nos autos de que os fatos tenham se dado exatamente como descritos na denúncia.

Sob o crivo do contraditório o guarda civil Pedrito Sebastião Leite Milani narrou que estavam em patrulhamento quando receberam a informação de que um indivíduo estava realizando a venda de entorpecentes nas proximidades de um terreno, no bairro Itaici. Contou que rumaram ao local e avistaram dois indivíduos, sendo apenas um deles abordado visto que o outro logrou êxito em se evadir correndo para o interior de uma mata. Afirmou que realizada busca pessoal no acusado, nada de ilícito foi localizado com ele, mas em buscas pelo local apreenderam uma mochila contendo entorpecentes. Concluiu dizendo não ter conseguido identificar o indivíduo que se evadiu.

Maurício Neres dos Santos, também guarda civil, alegou que não se recordava com clareza dos fatos, acrescentando apenas que o Canil da Guarda Civil foi acionado para realizar as buscas pelo local.

Em Juízo, o réu negou a prática delitiva. Narrou que trabalhava em uma carvoaria e estava realizando limpeza no terreno onde foi detido, o qual era utilizado por diversos indivíduos para a venda e consumo de drogas. Mencionou que os guardas civis chegaram ao local e o traficante que ali estava conseguiu fugir. Aduziu que foi abordado pelos agentes, mas nada de ilícito foi encontrado consigo. Sobre a droga apreendida, reforçou que não lhe pertencia.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Dele não se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que as drogas apreendidas no terreno pertenciam ao acusado.

Muito embora tenha sido ele preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que ali ocorre, os guardas civis não presenciaram qualquer outra atitude indicativa da prática do tráfico por ele. Ademais, disseram em juízo que havia uma terceira pessoa ali, que empreendeu fuga pela mata tão logo avistou a aproximação da viatura.

Assim, considerando que a prova produzida foi insuficiente para embasar um decreto condenatório, a absolvição é medida que se impõe.

Diante do exposto, julgo improcedente o pedido acusatório e absolvo MICHEL CESAR LAMEU, qualificado nos autos, da acusação que lhe foi feita, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Oficie-se ao IIRGD.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 27 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA